

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제20-안전특정-20호

제 목 도급계약 시 안전사고예방 특수조건 적용 미흡

소관부서 공급본부 ◆◆지역본부, ☞☞☞☞지역본부

조치부서 인사조직실

내 용

1. 업무 개요

각 지역본부 관리부는 공사·용역 계약의 체결 및 사후관리 업무를 담당하고 있으며, 계약추진 시 계약일반조건 및 특수조건 등을 공사·용역의 도급계약에 포함하여 체결하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

‘19. 12. 19. 건설공사 및 용역수행 협력업체의 안전관리활동을 강화하고 사고의 지연보고 및 은폐를 방지하고자 안전사고예방특수조건이 [표 1]과 같이 전면개정 되었고, ‘19. 12. 24. ○○○○처 ○○○○부는 공사 및 용역의 도급계약 체결 시 안전사고 예방특수조건을 반영하도록 전 사업소에 협조요청 문서를 발송하였다.

[표 1] 안전사고예방 특수조건 적용대상 및 주요내용

구 분	주 요 내 용
적용대상	■ 발주 건설공사, 건물 유지·보수·정비 등 작업현장에 인력이 직접 투입되어 현장 안전관리가 필요한 용역

주요내용	■ 안전준수의무 - 산업안전보건법 및 공사 EHSQ 경영시스템 규정 준수 - 사고발생 시 즉시보고(1시간 이내) 의무 명기 ■ 현장대리인 등의 교체 - 고의적 은폐사고 및 안전관리 소홀로 사고가 발생할 경우 현장대리인 및 안전관리자 등 교체 요구 명문화 ■ 안전조치 및 위험성평가 - 2인1조 작업 및 6개월 미만 근로자 단독작업 금지대상 명기 - 안전관리활동 실적제출 및 보완조치 근거마련(위험성 평가 등)
------	---

3. 감사결과 확인된 문제점

따라서, 안전관리가 필요한 공사 및 용역 계약체결 시 안전사고예방 특수조건을 반영하여야하나, ◆◆지역본부와 ☼☼☼☼지역본부는 안전사고예방 특수조건 전면개정 이후 공사 및 용역 도급계약 체결 시 안전사고예방 특수조건을 계약사항에 미반영하고 있어 계약상대자의 안전준수의무가 확보되지 않았다.

[표 2] 안전사고예방 특수조건 미적용 현황('19.12.19.이후 계약체결 기준)

지 역 본 부	계약체결 현황
◆◆지역본부	■ ☼☼~☼☼ 배관이설공사 등 20건
☼☼☼☼지역본부	■ ▶▶~▶▶ 구간 배관이설공사 등 26건

조치할 사항

인사조직실장은 공사 및 용역계약을 체결하면서 안전사고예방 특수조건을 미반영하여 계약상대자의 안전준수 의무를 확보하지 않은 계약담당 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

공급본부 ◆◆지역본부 관리부 대리 AEA

공급본부 ☼☼☼☼지역본부 관리부 대리 AJA